

各 地 方 機 関 の 長
各都道府県警察の長 殿

原 議 保 存 期 間 3 0 年 (平成46年12月31日まで)

警察庁丙生環発第52号
平成16年12月22日
警 察 庁 生 活 安 全 局 長

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令の施行について
(通達)

このたび、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令（平成12年政令第406号。以下「改正政令」という。別添1、2参照。）が、本年12月22日に公布され、平成17年1月1日から施行されることとなった（改正政令附則第1条）。

この改正の趣旨、内容及び運用上の留意事項については下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において「法」とは銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号）を、「新施行令」とは改正政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）を、「旧施行令」とは改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行令をいう。

記

1 趣旨

破産法（平成12年法律第75号）、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成12年法律第76号）及び刑法等の一部を改正する法律（平成12年法律第156号）の施行に伴い、また、最近の暴力団等の情勢及びテロ情勢にかんがみ、法第5条の2第2項第2号に基づき猟銃の所持許可の基準として政令で定める「凶悪な罪」に、集団強姦罪を始めとする銃砲刀剣類等を使用して行われることが想定される人の生命又は身体を害する罪を追加するものである。

2 改正の概要

(1) 凶悪な罪の追加

猟銃の所持許可の基準として政令で定める「凶悪な罪」に、次の罪が追加された。

ア 集団強姦罪等（新施行令第5条の5第1号関係）

刑法等の一部を改正する法律により新設された集団強姦等の罪（刑法第178条の2）は、二人以上の者が現場で共同して強姦又は準強姦の罪を犯し

たときに刑を加重するものであることから、旧施行令に規定されている強姦罪を加重する部分について、「凶悪な罪」に追加された。

また、改正後の刑法第179条（未遂罪）についても、同様の理由により、集団強姦等の未遂罪のうち強姦罪に係る部分が、「凶悪な罪」に追加された。

イ 「威迫」を構成要件の一部とする罪（新施行令第5条の5第4号、第21号、第29号、第37号、第38号、第40号、第42号、第45号及び第46号関係）

従来、「威迫」を構成要件の一部とする罪については、一部を除き「凶悪な罪」に含まれてはいなかったが、破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、弁済等させる目的で破産者等を威迫する罪である破産法第275条及び民事再生法第263条が新設され、その法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とされたことにみられるように、威迫行為の悪質化及び暴力団等の経済取引への進出がとどまらないこと、刃物を殊更に顕示する行為が威迫と評価される可能性があること等にかんがみ、「威迫」を構成要件の一部とする罪が「凶悪な罪」に追加された。

追加された罪は、破産法第275条及び民事再生法第263条に規定する罪、「威迫」を用いて株主等の権利行使に関して利益供与を要求する罪である商法（明治32年法律第48号）第497条第4項、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第236条第4項、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和49年法律第22号）第29条の10第4項、保険業法（平成7年法律第105号）第331条第4項及び資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第251条第6項に規定する罪並びに組織的な犯罪に係る証人を「威迫」する罪である組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11年法律第136号）第7条（第1項第3号に係る部分に限る。）に規定する罪である。

ウ 放射線を発散させる罪等（新施行令第5条の5第24号、第25号、第28号、第31号、第35号及び第36号関係）

我が国においても核物質、生物剤や化学物質を充てんした砲弾を砲を用いて発射する形態でのテロの発生が予想されるに至った最近の国際テロ情勢にかんがみ、核物質等を発散させる罪が「凶悪な罪」に追加された。

追加された罪は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第76条の2、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）第51条第1項から第3項まで、細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律（昭和57年法律第61号）第9条

第1項及び第3項、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成7年法律第65号）第38条第1項及び同条第3項（同条第1項の未遂罪に係る部分に限る。）並びにサリン等による人身被害の防止に関する法律（平成7年法律第78号）第5条第1項及び第2項に規定する罪である。

また、火炎びん発射装置が銃砲に該当する可能性があることから、火炎びんの使用等の処罰に関する法律（昭和47年法律第17号）第2条に規定する罪についても、あわせて、「凶悪な罪」に追加された。

エ 破産管財人等の職務妨害の罪等（新施行令第5条の5第38号及び第43号から第46号まで関係）

破産法により新設された威力を用いて破産管財人等の職務を妨害する罪（破産法第272条）は、旧施行令第5条の5に規定されている威力業務妨害罪（刑法第234条）と威力を用いて業務を妨害するという点において構成要件を共にしていることから、「凶悪な罪」に追加された。

また、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、破産法第272条と同様の罪を規定する金融機関等の更正手続の特例等に関する法律（平成8年法律第95号）第555条、民事再生法（平成11年法律第225号）第260条、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成12年法律第129号）第66条及び会社更生法（平成14年法律第154号）第271条がそれぞれ新設されたことから、同様の理由により、これらの罪についても「凶悪な罪」に追加された。

(2) 経過措置等

ア 経過措置（改正政令附則第2条、第3条関係）

改正政令で追加される罪のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第236条第4項及び資産の流動化に関する法律第251条第6項については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平成12年法律第97号。以下「資産流動化法等改正法」という。）による改正前のこれらの法律においてそれぞれ相当する規定があり、かつ、これらの規定については、資産流動化法等改正法により「なお効力を有する」又は「なお従前の例による」こととされている。このため、資産流動化法等改正法による改正前の規定を新施行令第5条の5に規定する罪とみなす旨の規定が置かれた。

また、現に猟銃の所持許可を受けている者で、改正政令により新たに欠格の対象とされた罪に当たる違法な行為を施行前にしたものが、法第11条第1項第3号の規定による許可の取消しの対象とならないこととするため、所要の経過措置が置かれた。

イ 関係政令の一部改正（改正政令附則第4条、第5条関係）

旧施行令第19号で規定する商品取引所法（昭和25年法律第239号）第152条第1号については、商品取引所法の一部を改正する法律（平成16年法律第43号）により商品取引所法第356条第1号に改められることから、商品取引所法施行令の一部を改正する政令（平成16年政令第259号）により旧施行令第19号の改正が行われた。しかし、改正政令により旧施行令第19号が新施行令第20号となることから、所要の手当が行われた。

また、旧施行令第13号で規定する船員職業安定法（昭和23年法律第130号）第64条第1号については、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律（平成16年法律第71号）により船員職業安定法第111条第1号に改められることから、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成16年政令第368号）により旧施行令第13号の改正が行われた。しかし、改正政令により旧施行令第13号が新施行令第14号となることから、所要の手当が行われた。

4 運用上の留意事項

(1) 更新時の取扱い

現に銃砲の所持の許可を受けている者で、新施行令の施行前に今回新たに追加する罪に当たる違法な行為をしたものについては、2(2)アのとおり、新施行令が適用されず直ちに取消しの対象となるものではない。しかしながら、法第7条の3の規定による許可の更新については、特段の経過措置が定められておらず新施行令が適用されることから、改正政令附則第3条に規定する経過措置により取消しの対象とならなかった者であっても、当該違法な行為をした日が許可の更新日から10年を経過していないものについては、許可の更新をすることができないことに留意すること。

(2) 審査中の申請の取扱い

改正政令の施行の際にされている許可又は更新の申請については、特段の経過措置が定められていないことから、当該申請に係る許可又は更新をするかどうかの決定については新施行令が適用されることに留意すること。

なお、審査に長期間を要している案件を不許可又は不更新としようとする場合にあっては、新施行令を適用することとするか、法第5条第1項第11号の規定を適用するのかについて検討すること。

※ 別添1（官報の写し）及び別添2（新旧対照表）については省略。